

PREMIER RISING

Petição para Visto L-1A

LISTAGEM DE DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES NECESSÁRIOS

Obs. 1: Os itens destacados em amarelo são **essenciais**.

Obs. 2: Todos os documentos devem ser traduzidos para o **inglês**, com **tradução simples e certificada pelo tradutor**.

I. Requerimentos da Empresa Brasileira:

1. Contrato Social e, caso haja várias alterações, favor enviar uma cópia da primeira e da última alteração;
2. Extratos bancários dos últimos 6 meses;
3. Declarações de imposto de renda dos últimos 3 anos;
4. Relatório e Perfil Corporativo da empresa em um resumo de suas atividades rotineiras;
5. Alvará de funcionamento, organograma, lista de empregados com seus cargos e salários, última folha de pagamento, resumo de função dos funcionários, cópia dos currículos e dos diplomas dos gerentes.
6. Prova de contínua operação da empresa brasileira, tais como:
 - a. Material publicitário;
 - b. Contrato de aluguel ou escritura da propriedade onde a empresa brasileira está instalada;
 - c. Última demonstração financeira - balanço financeiro;
 - d. Lista de associados: empresas nas quais fornecem serviços ou produtos à sua empresa brasileira; ou, empresas nas quais trabalham em conjunto com a sua de maneira direta ou indireta.
7. A EMPRESA BRASILEIRA DEVERÁ REDIGIR UMA CARTA DESCREVENDO A SI MESMA, O EXECUTIVO, SUAS CONTRIBUIÇÕES, E SUAS FUTURAS TAREFAS EXECUTIVAS NA EMPRESA AMERICANA. DEVERÁ, AINDA, FORNECER PAPEL TIMBRADO EM DOCUMENTO EM ABERTO EM WORD COM A LOGOMARCA DA EMPRESA BRASILEIRA.

Por favor, observe que iremos redigir esta carta para sua conveniência. No entanto, para prosseguir devidamente, é preciso os seguintes documentos e/ou informações:

- a. **Nome completo do executivo;**
 - b. Cargo ou título do executivo. Por favor, observe que é necessário possuir informação da posição ou do título exercido pelo mesmo enquanto associado ou empregado da empresa brasileira. Além disso, é necessário saber o cargo ou posição que o executivo exercerá durante o seu trabalho na empresa americana. Por fim, precisamos do nome da pessoa que ocupará o cargo do executivo na empresa brasileira após sua transferência para os EUA;
 - c. Data de início do trabalho do executivo na empresa brasileira;
 - d. Descrição das tarefas realizadas pelo executivo na empresa brasileira, incluindo porcentagem de tempo gasto em cada tarefa. Por favor, observe que é necessária uma descrição das funções atuais do executivo na empresa brasileira e uma descrição das funções e tarefas executivas propostas para ele em sua jornada na empresa dos EUA;
8. **Papel timbrado da empresa brasileira, contendo a logomarca, em documento em aberto em WORD;**
 9. **Comprovantes de recebimento de salário do executivo pelo último período de 1 ano, como holerite, decore, ou recibo de pró-labore, devendo constar os valores recebidos e o cargo executivo como Diretor, CEO, CFO, etc, assim como os dados de identificação da empresa brasileira como a empregadora;**
 10. **Cartas de referência do executivo, podendo ser referidas por colegas de trabalho, empregados, associados ou qualquer pessoa ou entidade que possa testificar a capacidade e qualificação do mesmo.**
 11. **Provas de cargo executivo, como cópias de documentos que comprovem que desempenhou um cargo executivo na empresa brasileira, tais como avaliações de gerentes ou outros profissionais, memorandos, e/ou qualquer outro documento assinado pelo mesmo como o único e último tomador de decisão em nome da empresa;**
 12. **Cópia de contas de luz, água, telefone, internet em nome da empresa brasileira, assim como outras faturas. Notas fiscais emitidas pela empresa brasileira pelos últimos 12 meses como prova de atividade contínua;**
 13. **Pelo menos 12 fotos da fachada e do interior da empresa brasileira, mostrando o nome na fachada e estabelecendo fotos de várias salas e departamentos, de modo que passe a imagem real de uma empresa em operação;**
 14. **Quaisquer publicações, méritos, certificados ou prêmios recebidos pela empresa ou pelo executivo a ser transferido.**

II. Requerimentos da Empresa Americana: ---- PROVEREMOS TODOS OS DOCUMENTOS A SEGUIR QUANDO SE TRATA DA ABERTURA DE UMA NOVA EMPRESA NOS ESTADOS UNIDOS.

1. Certificado e Artigos de Incorporação e/ou quaisquer documentos que estabeleçam a existência de uma entidade empresarial, e SS-4 (Tax ID Number);
2. Certificados de ações, carta do auditor ou oficial governamental competente, autorizado a emitir uma certificação de estrutura acionista da empresa fora do país, se aplicável, mostrando os nomes dos acionistas existentes e os números de ações possuídas por cada um;
3. Extratos Bancários dos últimos 6 meses;
4. Alvará de funcionamento (Occupational License);
5. Prova da existência e viabilidade da empresa dos Estados Unidos, como:
 - a. Material publicitário;
 - b. Contrato de aluguel ou escritura da propriedade onde a empresa americana está instalada constando o endereço.
 - c. Última demonstração financeira;
 - d. Contas de água, luz, telefone, internet, etc., invoices e/ou contratos de prestação de serviço dos últimos 3 meses;
 - e. Se disponível ou aplicável, plano de negócios para os próximos cinco (5) anos da empresa.
6. Últimas declarações de imposto de renda;
7. Os últimos 941's;
8. Pelo menos 12 fotos da fachada e do interior da sede da empresa americana, com o nome na fachada (se aplicável), incluindo fotos de várias salas e departamentos, de modo que estabeleça o espaço de uma empresa;
9. Comprovante de capitalização da empresa americana pela empresa brasileira, como transferência, extratos bancários mostrando saída e entrada dos fundos, etc.

III. Requerimentos do Executivo e Família, se aplicável:

1. Cópia do passaporte inteiro, incluindo capa e contracapa. Se aplicável, o mais recente I-94 do executivo e de todos os membros da família;

2. Endereço residencial atual nos EUA;
3. Endereço residencial no Brasil;
4. Curriculum Vitae ou Currículo Profissional, cópia do diploma universitário e cópia do histórico universitário do executivo;
5. Declaração de imposto de renda do executivo (IRPF) dos últimos 3 anos, refletindo pagamento salarial pago pela empresa brasileira ao executivo conforme seu cargo;
6. Comprovações de cargo executivo e de autoridade sobre a empresa brasileira, como contratos, documentos de obrigações financeiras, rescisão de funcionários, avaliações de gerentes e outros profissionais, etc, todas devidamente assinadas.
7. Caso seja uma petição familiar, certidão de casamento do executivo, certidão de nascimento dos filhos, e cópia dos passaportes inteiros, incluindo capa e contracapa, de todos os filhos e cônjuge;
8. Extratos bancários do executivo dos últimos 6 meses e carta de referência bancária, emitida pelo banco em que o executivo possui conta;
9. Informações de contato do executivo, tais como telefones (no Brasil e/ou nos EUA) e e-mails.

Obs.: Os documentos e/ou informações acima mencionados são requisitos mínimos para uma petição de visto L-1A. Entretanto, a seu próprio critério, o USCIS poderá pedir mais documentação de apoio e/ou evidências adicionais, através de uma RFE (Request For Evidence).

SOBRE AS POSSIBILIDADES DA PETIÇÃO

Não há nenhuma garantia de aprovação para uma petição de visto perante a imigração!

Nosso papel é apenas **assessorar nossos clientes sobre qual documentação deve ser anexada ao seu processo para comprovação de sua qualificação**. Portanto, caberá ao oficial do USCIS (United States Citizenship and Immigration Services) a decisão discricionária sobre o julgamento do seu caso.

Uma vez que o processo for encaminhado ao USCIS, levará **em média de 30 a 90 dias para que seja emitida a primeira notificação através da Form I-797 - Receipt Notice**, formulário pelo qual será enviado por correio para o endereço da empresa dos EUA, conforme informações no *Form I-129*. No I-797, constará o “*Receipt Number*” que é o número da sua petição, podendo ser utilizado para qualquer informação, **incluindo o acompanhamento do status, alteração de endereço, etc., através do site www.uscis.gov**.

Uma vez que a **petição tenha sido aprovada**, será emitido o segundo formulário, o *Form I-797 – Approval Notice*. A partir de então, **nós forneceremos o passo-a-passo final** para a aquisição do visto.

Caso a **petição seja negada** e caso o beneficiário **esteja presente nos Estados Unidos**, este **deverá se retirar imediatamente do país em um prazo inferior a 30 dias**. Entretanto, **pode-se optar por apelar tal decisão no prazo máximo de 30 dias após a data da decisão**.

Uma vez com posse do I-94, que é o documento comprobatório de entrada ou estadia nos Estados Unidos em status de L-1A, o beneficiário **deverá ir ao Social Security Administration mais próximo** de sua residência temporária para pedir o **Social Security Card**, onde serão solicitados documentos pessoais:

- Certidão de nascimento original;
- Comprovante de endereço;
- Passaporte e I-94.

Após **obter o social security**, o beneficiário deverá **solicitar a driver license**.

É essencial que, **após a abertura da empresa americana**, seja aberta uma **conta bancária para a empresa** o quanto antes, e que as **movimentações financeiras sejam feitas nesta conta**. A petição de **renovação do visto L-1A** deve ser iniciada **90 dias antes do status expirar**, ficando **sob total responsabilidade do cliente a aderência a esses prazos**.

Nós prestaremos toda a assessoria administrativa para que possamos juntos alcançar a obtenção da residência permanente (*Green Card*), cuja petição pode ser iniciada 30 dias após o pedido de renovação. **Porém, fica sob responsabilidade do cliente manter contato contínuo com nossos escritórios.**

Atenciosamente,

Diana Magalhães (CEO)

**PREMIER RISING INTERNATIONAL CONSULTANCY CORP PREMIER
RISING SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI**

+55 11-4604-5360

+1 305-330-6690

diana0621@me.com